

채권의 공정한 추심에 관한 법률 (약칭: 채권추심법)

[시행 2025. 7. 22.] [법률 제 20714 호, 2025. 1. 21., 타법개정] 법무부

(법무심의관실) 02-
2110-3164

제 1 조(목적) 이 법은 채권추심자가 권리를 남용하거나 불법적인 방법으로 채권추심을 하는 것을 방지하여 공정한 채권 추심 풍토를 조성하고 채권자의 정당한 권리행사를 보장하면서 채무자의 인간다운 삶과 평온한 생활을 보호함을 목적으로 한다.

제 2 조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. <개정 2011. 3. 29., 2014. 5. 20., 2025. 1. 21.>

1. "채권추심자"란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.

- 가. 「대부업 등의 등록 및 금융이용자 보호에 관한 법률」에 따른 대부업자, 대부중개업자, 불법사금융업자, 불법
사금융중개업자, 여신금융기관 및 이들로부터 대부계약에 따른 채권을 양도받거나 재양도 받은 자
- 나. 가목에 규정된 자 외의 금전대여 채권자 및 그로부터 채권을 양도받거나 재양도 받은 자
- 다. 「상법」에 따른 상행위로 생긴 금전채권을 양도받거나 재양도 받은 자
- 라. 금전이나 그 밖의 경제적 이익을 대가로 받거나 받기로 약속하고 타인의 채권을 추심하는
자(채권추심을 목적

으로 채권의 양수를 가장한 자를 포함한다)

- 마. 가목부터 라목까지에 규정된 자들을 위하여 고용, 도급, 위임 등 원인을 불문하고 채권추심을 하는
자
- 2. "채무자"란 채무를 변제할 의무가 있거나 채권추심자로부터 채무를 변제할 의무가 있는 것으로 주장되는
자연인 (보증인을 포함한다)을 말한다.
- 3. "관계인"이란 채무자와 동거하거나 생계를 같이 하는 자, 채무자의 친족, 채무자가 근무하는 장소에 함께
근무하는 자를 말한다.
- 4. "채권추심"이란 채무자에 대한 소재파악 및 재산조사, 채권에 대한 변제 요구, 채무자로부터 변제 수령 등
채권의만족을 얻기 위한 일체의 행위를 말한다.
- 5. "개인정보"란 「개인정보 보호법」 제 2 조제 1 호의 개인정보를 말한다.
- 6. "신용정보"란 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제 2 조제 1 호의 신용정보를 말한다.

제 3 조(국가와 지방자치단체의 책무) ① 국가와 지방자치단체는 공정한 채권추심 풍토가 정착되도록 제도와 여건을 마련하고 이를 위한 시책을 추진하여야 한다.

② 국가와 지방자치단체는 권리를 남용하거나 불법적인 채권추심행위를 하는 채권추심자로부터 채무자 또는 관계인을 보호하기 위하여 노력하여야 한다.